

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5064269-51.2024.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5001560-29.2024.4.02.5117/RJ
RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA
RECORRENTE: NATALIA RAFAELA DA COSTA
ADVOGADO(A): ANDRE MEIRELES GOMES DE OLIVEIRA (OAB RJ248769)
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO JUDICIAL QUE NEGOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL MÉDICA JUDICIAL COM CONDUÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA. NÃO HÁ NEGATIVA À CONCESSÃO DE MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR, MAS SIM A PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ATO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DA HIPÓTESE RECURSAL ELEITA PELA RECORRENTE. RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR NÃO CONHECIDO.

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO JUDICIAL QUE NEGOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL MÉDICA JUDICIAL COM CONDUÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA. SUPERADA A POSIÇÃO DO RELATOR, DE QUE NÃO HAVIA NEGATIVA À CONCESSÃO DE MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR, MAS SIM A PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ATO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PASSOU-SE AO EXAME DO MÉRITO RECURSAL. CONDUÇÃO DA PROVA PERICIAL MÉDICA JUDICIAL POR MÉDICA SEM TÍTULO DE ESPECIALISTA. POSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA E ÉTICA PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO ATO MÉDICO E DA PERÍCIA MÉDICA, DENTRO DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDADA PELA LEI 12.842/2013. RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CONHECIDO POR MAIORIA E IMPROVIDO POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, não conhecer do recurso de medida cautelar por entendê-lo manifestamente incabível. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nesta hipótese processual, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2024.

5064269-51.2024.4.02.5101

510014590647 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5064269-51.2024.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5001560-29.2024.4.02.5117/RJ
RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA
RECORRENTE: NATALIA RAFAELA DA COSTA
ADVOGADO(A): ANDRE MEIRELES GOMES DE OLIVEIRA (OAB RJ248769)
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto tempestivamente em face de decisão do Juízo de origem (ev. 26 do processo originário) que negou à recorrente a realização de nova prova pericial médica judicial, que segundo a sua pretensão deveria ser conduzida por especialista em **otorrinolaringologia**.

Não havia pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (ev. 3).

O recorrido não se manifestou na oportunidade que lhe foi conferida.

Nada mais a deliberar, o feito foi incluído nesta pauta de julgamentos.

VOTO

Não conheço do recurso de medida cautelar.

Ocorre que a pretensão da realização de segunda prova pericial médica judicial, com condução necessariamente por médico especialista na área de estudos e atuação da otorrinolaringologia, não se caracteriza como medida cautelar, a desafiar a hipótese de cabimento do recurso próprio disposto na ressalva do artigo 5º da Lei 10.259/2001, que refere caber, além da hipótese de enfrentamento da sentença definitiva, de "*medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação*", o que vem contido no referido artigo anterior, 4º.

A Magistrada que proferiu a decisão recorrida o fez com seu crivo de definição das provas que entende por necessárias e válidas ao deslinde da questão controversa.

Se a parte ora recorrente entender, futuramente, que a ausência da prova pretendida afetou a possibilidade de adequado julgamento da lide, poderá e deverá argumentar neste sentido em recurso cível em face da sentença que venha a ser proferida, e então o colegiado recursal poderá anular a sentença e determinar a complementação da fase instrutória, se concordar com a sua argumentação e discordar da posição de que o feito se encontrava pronto a julgamento.

Se ultrapassada pelos demais membros deste colegiado a questão do cabimento do recurso de medida cautelar na hipótese tratada nestes autos, ainda assim a resposta a este recurso será negativa.

Isto porque a Lei 12.842/2013, que dispõe sobre o exercício da Medicina, afirma em seus artigos 4º, inciso XII, e 5º, inciso II, que são "*atividades privativas do médico*" a "*realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular*" e que são privativos de médico a "*perícia e auditoria médicas; coordenação e supervisão vinculadas, de forma imediata e direta, às atividades privativas de médico*", e que compete ao "*Conselho Federal de Medicina editar normas para definir o caráter experimental de procedimentos em Medicina, autorizando ou vedando a sua prática pelos médicos*", o que vem disposto no artigo 7º.

E é no exercício desta competência legal que o Conselho Federal de Medicina concluiu no Processo Consulta 11/2009, protocolizado em 23/04/2009, que (meu destaque):

"EMENTA: Médico residente fora do seu serviço/hospital-escola é considerado médico não especialista, com os mesmos direitos e deveres de qualquer médico. Não há exclusividade de ato médico para nenhuma especialidade, assim qualquer médico que se sinta habilitado poderá praticar quaisquer atos médicos independentemente de ser especialista, obviamente respondendo pelos erros eventualmente cometidos. Por outro lado, em obediência ao determinado nas resoluções do CFM números 1634/2002, 1.845/2008 e 1.701/03 não pode divulgar as especialidades médicas não reconhecidas pelo CFM e ou não registradas nos CRMs."

E ao tratar da questão do "*Título de Especialista*", indagado se "*o médico pode praticar atos profissionais sem título de especialista?*" dispôs que (meu destaque):

"Um dos pilares do Código de Ética Médica é a autonomia profissional. Após concluir o curso regular de Medicina e estar devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina de sua região, o médico está legalmente habilitado ao exercício da Medicina em qualquer ramo ou especialidade, ainda que não seja detentor de título de especialista. Nenhuma Exigência se sobrepõe à liberdade profissional."

O princípio da autonomia está amparado no fato de que o médico responderá pelos erros que cometer nos atos praticados. Nada impede sua decisão de realizar os procedimentos para os quais se considere capaz, exceto sua consciência crítica. Assim sendo, todos os médicos podem exercer funções em qualquer especialidade, sendo-lhes defeso apenas anunciarem-se especialistas, caso não sejam detentores dos respectivos títulos, conforme Parecer CFM nº 21/2010"

No passado, entendíamos que os exames periciais nas áreas da psiquiatria e da oftalmologia, pelo suposto alto grau de especialização e subjetividade aparente da sintomatologia na primeira, e pela necessidade de maquinário próprio ao exame clínico pericial da segunda, exigiriam esse grau de especialista.

Esse entendimento, que de fato parece afrontoso à posição externada pelo órgão de organização e controle da classe médica, foi há muito superado por reiteradas decisões da Turma Nacional de Uniformização, que já não exigem tal condição à habilitação ao ato pericial, e que apenas indicam que para casos concretos se admita a excepcionalidade em razão da complexidade de quadros mórbidos ou ainda de doenças raras, o que penso ainda possa estar a desafiar a regulação pelo legalmente competente Conselho Federal de Medicina.

Desse modo, a profissional médica que conduziu a prova pericial médica judicial nestes autos, que não detém título de especialista registrado na plataforma de consulta pública do CFM, estava apta, em tese, ao exercício do ato médico pericial judicial nestes autos.

Neste momento e no âmbito deste recurso não nos compete tratar do conteúdo do laudo pericial em si, o que eventualmente será objeto de apreciação em hipotético recurso cível em face de futura sentença.

Ante o exposto, **voto por não conhecer do recurso de medida cautelar por entendê-lo manifestamente incabível.** Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nesta hipótese processual. **Comunique-se ao Juízo de origem** o teor do presente julgamento. Decorrido o prazo recursal em face do presente julgamento, dê-se baixa e arquivem-se eletronicamente estes autos.